

1502386-41.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... do denunciado, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502386-41.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502386-41.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250896/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20252032 - 07º D.P. GUARULHOS, 2927/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2250896 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICLEI BATISTA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MAICLEI BATISTA DOS SANTOS, menor de 21 anos de idade, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 18h45min, na Rua Olímpio Noronha, nº 105, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 146,07g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 55 invólucros, e 26,79g de cocaína distribuídos em 45 invólucros, e 4,01g de cocaína na forma de crack distribuídos em 9 invólucros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 2/3, auto de exibição e apreensão de fls. 6/7 e laudo de constatação de fls. 10/15) (fls. 50/51).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/45).

Devidamente notificado (fls. 62/63), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 70/71).

Em 26 de janeiro de 2022, a denúncia foi recebida (fls. 73/75).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação provisória (fls. 10/15), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), exame químico-toxicológico (fls. 60/61), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e Tetrahydrocannabinol - THC, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado MAICLEI BATISTA DOS SANTOS, em solo policial, usou o direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo (fl. 08). Em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que era usuário e foi até o local comprar maconha. Foi abordado antes de receber a droga. Afirmou que a sacola localizada pelos policiais não era sua. O traficante conseguiu correr. Já foi processado por tráfico de drogas e estava cumprindo livramento condicional há sete meses.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais militares CRISTIANO FREIRE DIAS e RAFAEL MEDEIROS MARTINS, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narram que, durante patrulhamento em local já conhecido como de venda de entorpecentes se depararam com o ora indiciado em pé na via pública, e ao notar a viatura, este saiu andando rapidamente e arremessou uma sacola embaixo de um veículo, sendo abordado. Que revistado, nada foi localizado consigo, no entanto ao verificarem o conteúdo da sacola arremessada, verificaram que em seu interior havia 40 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "cocaína", 55 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "maconha" e 9 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "craque". Que no local, o indiciado confirmou a traficância, em entrevista no local. Que diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia (fls. 04/05). Em juízo, o policial militar CRISTIANO FREIRE DIAS narrou que estava em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, quando avistou o réu, o qual, ao perceber a equipe policial, tentou sair e jogou uma sacola plástica embaixo de um carro. Abordado, em revista pessoal na da foi localizado. Na sacola dispensada havia porções de maconha, cocaína e crack. Questionado, o réu negou estar traficando, porém não deu explicações para a sacola por ele dispensada.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar RAFAEL MEDEIROS MARTINS, o qual, em juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando o réu viu a equipe, tentou se evadir e se livrar de uma sacola plástica. Diante de sua conduta, resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada foi apreendido. A sacola foi recuperada e dentro dela foram encontradas as drogas apreendidas. Confirmou que o local onde o réu foi abordado era ponto de tráfico já conhecido. , Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssomos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares ouvidos na fase policial e em juízo, além das circunstâncias da prisão do réu, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que MAICLEI trazia consigo e guardava os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, alegando que viram o réu dispensando a sacola quando não tal fato não teria acontecido, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário. Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza, variedade e quantidade das drogas (146,07g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 55 invólucros, e 26,79g de cocaína distribuídos em 45 invólucros, e 4,01g de cocaína na forma de crack distribuídos em 9 invólucros), da forma como estavam embaladas e separadas, em pequenas porções prontas para a comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão do denunciado, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o entorpecente destinado ao fornecimento a terceiro, conduta esta imputada ao acusado cuja prova restou incontroversa.

Sobre o assunto abarca a jurisprudência:

"É certo que a comprovação exigida pelos delitos previstos nos artigos 33, "caput" e 28, da Lei de Drogas, não é de fácil constatação, sendo certo que, tal análise

deve ter por base as provas extraídas da própria situação fática. Desse modo, para que não se cometam injustiças confundindo usuários com traficantes, para configuração das condutas criminosas previstas na Lei em comento, deverão ser analisadas a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do acusado. Também deve se levar em consideração a forma de acondicionamento da droga". (Apelação nº 0054000-21.2008.8.26.0114, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara. Direito Criminal).

Em outras palavras, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237).

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT" 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Por fim, não prevalece a alegação da defesa de ilicitude da prova em razão da abordagem ter sido realizada em desacordo com o previsto nos artigos 240, § 2.º, e 244, ambos do CPP, uma vez que havia fundada suspeita a justificar a abordagem policial e a busca pessoal, uma vez que o réu foi surpreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas e, ao avistar a viatura, teve comportamento absolutamente suspeito, ao dispensar a sacola que trazia consigo e tentar deixar o local.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que o acusado é tecnicamente primário (o processo n.º 1504822-67.2020.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, em que pese tratar de fato anterior, atesta condenação ainda não transitada em julgado para ambas as partes, não podendo servir como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 99/100). No entanto, observo que a elevada quantidade de entorpecente apreendido (146,07g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 55 invólucros, e 26,79g de cocaína distribuídos em 45 invólucros, e 4,01g de cocaína na forma de crack distribuídos em 9 invólucros), a variedade e natureza da droga apreendida, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína e crack), autorizam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, abarca a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei);

“5. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 6. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legalmente previsto. [...] 11. Habeas corpus não conhecido” (HC 461.769/MS, de minha relatoria, STJ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece o alegado constrangimento ilegal se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e qualidade da droga apreendida - 2.600g (dois mil e seiscentos gramas) de cocaína - conforme o que preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 177.241/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno a reprimenda no patamar mínimo, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem

consideradas, razão pela qual fixo suas penas em definitivo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou estar envolvido com organização criminosa. Pelo que se afere dos autos, o acusado se dedica a atividade criminosa, notadamente ao tráfico de drogas, haja vista que praticou o crime sob julgamento, seis meses após ter sido colocado em liberdade provisória pela prática de crime semelhante, já tendo sido inclusive condenado (processo nº 1504822-67.2020.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 99/100), sem contar que possui passagens por ato infracional equiparado ao tráfico (certidão estadual de distribuições criminais - ações da infância e juventude infracional de fls. 29), tudo a indicar que ele faz do narcotráfico um meio de vida e que sua colocação em liberdade propiciou o retorno a prática criminosa, situação que afasta a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta, incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados. Ademais, a conduta do réu e o fato de apresentar comportamento propenso a atividades delitivas, revelam a inadequação de regime menos gravoso.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, além de tratar-se de pessoa cuja periculosidade não pode ser desconsiderada, uma vez que apresenta comportamento voltado para o crime, notadamente ao tráfico de drogas, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação, submergindo a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a

prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR MAICLEI BATISTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu onde encontra-se recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 24 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA